

До Вінницького міського суду Вінницької області
21050, м. Вінниця, вул. Грушевського, 17
Справа № 127/20805/26
Провадження № 2/127/5742/26
Суддя Бессараб Н. М.

Позивач за зустрічним позовом
Подольський Андрій Юрійович
РНОКПП 3138306873
Адреса реєстрації: 21022, м. Вінниця,
вул. Тарногородського, буд. 48А, кв. 90
Електронний кабінет ЄСІТС зареєстровано
andrii.podolskyi@gmail.com; +380930808888

Інша сторона: АТ «АКЦЕНТ-БАНК»
ЄДРПОУ 14360080
49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11
Електронний кабінет ЄСІТС зареєстровано

ПИСЬМОВІ ПОЯСНЕННЯ

щодо ідентифікації спірної умови та розрахунку вимоги за зустрічною позовною заявою. Ці пояснення стосуються зустрічної позовної заяви від 09.07.2026 у справі № 127/20805/26. Прошу дозволити їх подання та долучити для правильного розуміння посилання на оспорювану умову і розрахунку вже заявленої майнової вимоги. Нових позовних вимог не заявляю, розмір вимоги 7 170,44 грн не збільшую, від зустрічного позову не відмовляюся.

1 Ідентифікація умови про підвищену ставку

У тексті зустрічної заяви посилання на «пп. 617–620 Умов та Правил» слід читати як посилання на положення про подвійну ставку, зміст якого в заяві описаний словами. У наданому позивачем Витягу це пункт 2.1.1.12.2.1, розміщений на сторінках 70–71 PDF додатків до первісного позову. Прошу врахувати правильну договірну нумерацію при ідентифікації того самого оспорюваного положення.

Також уточнюю: саме зазначення 46 927,25 грн у колонці прострочених процентів не доводить застосування до цієї суми подвійної ставки. Вимога щодо умови не означає вимоги автоматично списати всю цю суму як санкцію. Питання включення умови до договору, наявності порушеного права або інтересу та належності способу його захисту прошу оцінити за сукупністю доказів. Підписання паспорта саме по собі не підміняє договору; відповідний висновок викладений ОП КЦС ВС 23.05.2022 у справі № 393/126/20.

Якщо суд встановить, що банк довів включення спірної умови до договору, прошу оцінити її відповідність пункту 6 розділу IV Закону України «Про споживче кредитування» та іншим нормам, на які посилається зустрічна заява. Про визнання самого інформаційного паспорта окремим недійсним правочином цими поясненнями не заявляю.

2 Деталізація суми комісій

За колонкою «Сума комісій (UAH)» виписки, доданої банком до первісного позову, встановлено 96 операцій із ненульовою комісією, загальна сума 7 170,44 грн. Із них 46 записів із зазначенням «Розстрочка» містять 3 582,94 грн комісій; інші 50 записів — 3 587,50 грн. Поопераційну деталізацію наведено в додатку 1.

Сума комісій не ототожнюється із загальними сумами списань за договорами розстрочки. Для оцінки заявленої вимоги прошу дослідити договірну підставу, погоджений тариф і характер послуги за відповідними операціями, у тому числі за окремими договорами розстрочки, зазначеними у виписці.

Саме слово «комісія» не є достатньою підставою для висновку про незаконність платежу. Мої заперечення стосуються доведеності погодження конкретних умов та правової підстави утримання заявлених сум. Прошу окремо встановити, які суми сплачені, які відображені у залишку заборгованості і яким є належний спосіб усунення встановленого порушення; одні й ті самі суми не мають повертатися і повторно вираховуватися двічі.

3 Судовий збір

Зустрічні вимоги заявлені на захист прав споживача фінансових послуг. Підтримую клопотання про застосування частини третьої статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів». Як правову опору прошу врахувати постанову Великої Палати Верховного Суду від 21.03.2018 у справі № 761/24881/16-ц. Прошу вирішити питання пільги щодо змісту саме зустрічних вимог, а не виходячи лише зі статусу відповідача за первісним позовом.

ПРОШУ СУД

1. Дозволити подання та долучити ці пояснення і поопераційну деталізацію комісій.
2. При ідентифікації положення про подвійну ставку врахувати посилання на пункт 2.1.1.12.2.1 Витягу замість помилкового цифрового позначення «617–620».
3. Дослідити підстави спірних комісій і розрахунок уже заявленої майнової вимоги; вирішити питання звільнення від судового збору за наведеним правовим обґрунтуванням.

Додаток 1: Поопераційна деталізація комісій за випискою позивача (файл 06_Деталізація_комісій). Це пояснення до вже заявлених вимог, а не нова зустрічна позовна заява.

01 жовтня 2026 року

Подольський Андрій Юрійович
